

《【문제2】 B사에는 노동조합 甲과 乙이 있다. B사는 甲과 노동조합 및 노동관계조정법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하는 내용의 단체협약을 체결하였다. 한편 乙과의 근로시간 면제를 포함한 단체협약은 체결되지 못하고 있다. B사와 甲이 체결한 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 체결한 단체협약의 부당노동행위 성립 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 B사가 노동조합 甲과 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 근로시간면제를 부여하기로 하는 단체협약을 체결하기로 한 상황이다. 쟁점으로 <과도한 지원 약정이 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하는지>, <복수 노조 관계하에서 노동조합 간 차별에 따른 부당노동행위 성립 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사안의 단체협약이 부당노동행위에 해당하는지 여부에 대하여 설명한다.

II. 근로시간면제한도 초과 단체협약과 부당노동행위 법리

1. 근로시간면제한도의 법적 성격 및 협약의 효력

(1) 근로시간면제한도의 강행법규성

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')은 노동조합의 재정적 자립을 보호하고 건전한 노사관계를 유지하기 위해 근로시간면제심의위원회가 심의·의결하여 고시한 근로시간면제한도를 초과하는 단체협약이나 사용자의 동의를 금지하고 있다. 이는 공공의 이익을 위한 강행규정에 해당한다.

(2) 한도 초과 조항의 효력 범위

- 대법원은 근로시간면제한도를 초과하여 근로시간면제를 인정하는 내용의 단체협약 등은 강행규정 위반으로 무효이며, 그 효력의 부인은 원칙적으로 법정 한도를 초과하는 부분에 국한된다고 판시한다.

2. 근로시간면제한도 초과와 부당노동행위의 성립

(1) 지배·개입 및 운영비 원조 부당노동행위의 성립 요건

- 사용자가 노조법상 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 특정 노동조합에 과도한 급여나 면제 시간을 부여하는 행위는 노동조합의 자주성을 침해할 위험이 크므로, 실질적인 재정 지원이자 운영비 원조로서 노조법 제81조 제1항 제4호 본문의 지배·개입 또는 운영비 원조의 부당노동행위를 구성한다.

(2) 부당노동행위 주관적 의사의 판단 기준

- 부당노동행위의 성립을 위해서는 사용자의 주관적인 지배·개입 의사(부당노동행위 의사)가 필요하다. 다만, 주관적 의사의 존부는 사용자의 언동, 한도 초과 부여의 경위와 그 정도, 복수 노조 중 소수 노동조합인 乙에 대한 면제 한도 분배 거부나 차별 대우 실태 등 합리적이고 객관적인 정황사실을 종합하여 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약의 사법상 효력 판단

- B사가 노동조합 甲과 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 현저히 초과하여 면제를 인정하기로 약정한 부분은 노조법의 한도 규정을 위반한 강행규정 위반에 해당한다. 따라서 해당 단체협약 내용 중 법정 근로시간면제한도를 초과하는 부분은 사법상 무효로 귀결된다.

2. B사의 부당노동행위 성립 여부 판단

(1) 객관적 요건의 충족성

- B사는 단체교섭을 통해 노동조합 甲에게 법정 한도를 현저히 초과하는 면제 혜택을 부여하였다. 이는 한도 제도의 취지를 몰각하고 특정 노동조합에 부당한 재정적 혜택을 직접적으로 제공한 것에 다름없어, 객관적으로 자주성을 저해하는 운영비 원조 및 지배·개입 행위에 속한다.

(2) 주관적 의사의 추정과 성립

- 복수 노조 사업장에서 다른 노동조합인 乙과는 면제 한도에 관한 단체협약을 체결하지 못하고 있는 반면, 특정 노동조합인 甲에게만 강행법규를 위반하면서까지 현저히 초과하는 이익을 부여한 조치는 乙을 소외시키고 甲의 결속을 견고히 하여 노동조합 간의 균형을 파괴하려는 목적이 다분하다. 따라서 지배·개입의 주관적 의사가 명백히 추정되므로 부당노동행위가 성립한다.

IV. 결론

- B사와 노동조합 甲이 체결한 단체협약 중 근로시간면제한도를 초과한 부분은 강행규정 위반으로 무효이다. 또한, B사가 한도를 현저히 초과하여 甲에게만 면제시간을 부여한 행위는 복수 노조 하에서 특정 노조인 甲을 우대하고 소수 노조인 乙의 세력을 분열·축소하려는 지배·개입의 목적을 띤 조치이다. 따라서, 해당 단체협약은 노조법 제81조 제1항 제4호 본문이 금지하는 지배·개입 및 운영비 원조의 부당노동행위에 해당하여 위법하다.